PRIMEIRO GRUPO CATARINENSE: Uma faceta do crime organizado em Santa Catarina

Flávio Duarte de Souza[1]

Resumo

Este trabalho tem por finalidade trazer algumas considerações sobre o crime organizado, seu nascimento, desenvolvimento e algumas de suas características. Na sequência é abordado sobre o Primeiro Grupo Catarinense, vulgarmente chamado apenas de PGC, grupo organizado criminoso que inaugurou em Santa Catarina esta modalidade de criminalidade moderna. A abordagem feita revela particularidades desta facção, destacando seus principais cargos, suas atribuições, além dos deveres e obrigações de cada um dos seus integrantes. Na parte final, é contextualizado o crime organizado com algumas regras, enfatizando a Convenção de Palermo e a Lei n. 12.850/13.

Palavras-Chave: Associação Criminosa. Crime Organizado. Convenção de Palermo. Primeiro Grupo Catarinense. Quadrilha.

Resumen

Este trabajo tiene por finalidad traer algunas consideraciones sobre el crimen organizado, su nacimiento, desarrollo y algunas de sus características. En la secuencia es abordado sobre el Primer Grupo Catarinense, normalmente llamado solamente de PGC, grupo organizado criminoso que inauguró en Santa Catarina esta modalidad de criminalidad moderna. El enfoque adoptado revela particularidades de esta facción, destacando sus principales cargos, sus atribuciones, además de los deberes y obligaciones de cada uno de sus integrantes. En la parte final, es contextualizado el crimen organizado con algunas reglas, enfatizando la Convención de Palermo y la Ley n. 12.850/13.

Palabras-Clave: Asociación Criminosa. Crimen Organizado. Convención de Palermo. Primer Grupo Catarinense. Pandilla.

1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como propósito discorrer sobre crime organizado, seus representantes mais conhecidos, que atuam no Brasil e de modo especial no Estado de Santa Catarina, a Convenção de Palermo, sua repercussão na Legislação Brasileira e as conexões internacionais entre grupos criminosos.

[1] Mestre em Ciência Jurídica pelo Programa de Pós Graduação *Stricto Sensu* em Ciência Jurídica da UNIVALI. Especialista em Direito pela Fundação Universidade Regional de Blumenau – FURB. Graduado em direito pela UNIVALI. Professor substituto da Fundação Universidade Regional de Blumenau – FURB e Promotor de Justiça do Ministério Público. E-mail: fsouza@mpsc.mp.br

O crime como fato social existe desde o início da vida em comunidades e pouco tempo depois já se presenciava a atuação de grupos de criminosos, embrião das organizações criminosas. Os criminosos, em número nunca elevado, quando se associavam para praticarem crimes, o faziam de maneira explicita, era, por assim dizer, uma fase romântica, os bandidos faziam questão de ostentar sua condição, buscavam a fama. Hoje o negócio mudou. O crime organizado pediu passagem e tomou o seu lugar. O anonimato e o sigilo são perseguidos, o poderio, bélico e financeiro aumentou, os resultados chegaram à estratosfera. O fenômeno precisa ser conhecido e os meios de combate e punição devem ser aprimorados.

Além de trazer uma nova modalidade de atuação criminosa, o presente apresenta dentre seus objetivos discorrer sobre a formação e funcionamento daquele que aparenta ser o maior grupo criminoso organizado em atuação no Estado catarinense.

O método[2] utilizado para investigar, tratar os dados colhidos e relatar os resultados foi e será o indutivo, para tanto recorremos às técnicas do referente[3], das categorias[4] e dos conceitos operacionais[5], difundidos pelo professor Cesar Luiz Pasold.

2 O CRIME ORGANIZADO

Grupos com características de organização criminosa atuam em várias partes do mundo desde há muito tempo e mesmo no Brasil eram figuras conhecidas. É bem verdade que até o advento da Lei n. 12.850, de 2 de agosto de 2013, a doutrina se dedicava a conceituar organização criminosa, tarefa que nem sempre alcançava bons resultados. Essas organizações sempre foram mais conhecidas através de suas características do que propriamente pelo seu conceito. De todo modo, algumas ideias conseguiam expressar a figura de direito penal com ampla repercussão na vida das pessoas, em todas as partes do mundo.

Manuel López Rey[6], escritor de origem espanhola, estudioso do tema e ligado à Organização das Nações Unidas, relata que um dos conceitos de organização criminosa resulta da junção das ideias Norte-americana e Italiana.

> Organização bastante rígida, uma certa continuidade ‘dinástica’, pelo afã de respeitabilidade de seus dirigentes, severa disciplina interna, lutas internas pelo poder, métodos poucos piedosos de castigo, extensa utilização da corrupção política e policial, ocupação tanto em atividades lícitas como ilícitas, simpatia de alguns setores eleitorais, distribuição geográfica por zonas, enormes lucros e outras características.

Na síntese de Hassmer[7], a criminalidade organizada

---

[2] "Método é a forma lógico comportamental na qual se baseia o pesquisador para investigar, tratar os dados colhidos e relatar os resultados", conforme PASOLD, Cesar Luiz. **Metodologia da Pesquisa Jurídica:** teoria e prática, 204.

[3] "explicitação prévia do motivo, objetivo e produto desejado, delimitando o alcance temático e de abordagem para uma atividade intelectual, especialmente para uma pesquisa". PASOLD, Cesar Luiz. **Metodologia da Pesquisa Jurídica:** teoria e prática, 209.

[4] "palavra ou expressão estratégica à elaboração e/ou expressão de uma idéia". PASOLD, Cesar Luiz. **Metodologia da Pesquisa Jurídica:** teoria e prática, 197.

[5] "definição estabelecida ou proposta para uma palavra ou expressão, com o propósito de que tal definição seja aceita para os efeitos das idéias expostas". PASOLD, Cesar Luiz. **Metodologia da Pesquisa Jurídica:** teoria e prática, 198.

[6] REY, Manuel Lopes. Citado por GOLDSTEIN, Raúl. **Dicionário de Derecho Penal y Criminologia.** 2. ed. Buenos Aires: Astrea, 1983. p. 162.

> [...] não é apenas uma organização bem feita, não é somente uma organização internacional, mas é, em última análise, a corrupção da legislatura, da Magistratura, do Ministério Público, da Polícia, ou seja, a paralisação estatal no combate à criminalidade... é uma criminalidade difusa que se caracteriza pela ausência de vítimas individuais, pela pouca visibilidade dos danos causados bem como por um novo modus operandi (profissionalidade, divisão de tarefas, participação de "gente insuspeita", métodos sofisticados etc.). Ainda mais preocupante, para muitos, é fruto de uma escolha individual e integra certas culturas.

Alberto Silva Franco[8] se pronuncia que

> [...] o crime organizado possui uma textura diversa: tem caráter transnacional na medida em que não respeita as fronteiras de cada país e apresenta características assemelhadas em várias nações; detém um imenso poder com base numa estratégia global e numa estrutura organizativa que lhe permite aproveitar as fraquezas estruturais do sistema penal; provoca danosidade social de alto vulto; tem grande força de expansão, compreendendo uma gama de condutas infracionais sem vítimas ou com vítimas difusas; dispõe de meios instrumentais de moderna tecnologia; apresenta um intrincado esquema de conexões com outros grupos delinquenciais e uma rede subterrânea de ligações com os quadros oficiais da vida social, econômica e política da comunidade; origina atos de extrema violência; exibe um poder de corrupção de difícil visibilidade; urde mil disfarces e simulações e, em resumo, é capaz de inerciar ou fragilizar os poderes do próprio Estado.

As concepções, embora variadas, possuem aspectos comuns entre si, especialmente no que concerne as suas características determinantes.

Em obra dedicada ao crime organizado, José Ivan Schelavin[9] menciona que o primeiro esboço deste tipo de reunião criminosa no Brasil se verificou no final do século XIX e começo do século XX por ocasião da

> [...] atuação grupo denominado Cangaceiros, cujo líder foi o conhecido "Lampião", de nome Virgulino Ferreira da Silva. Esse grupo, com atuação no Nordeste brasileiro, tinha organização hierárquica e com o tempo passou a atuar em várias frentes ao mesmo tempo, dedicando-se a saquear vilas e fazendas, extorquir dinheiro mediante ameaças de ataques. Para tanto, relacionavam-se com fazendeiros e chefes políticos influentes e contavam com a colaboração de policiais corruptos que lhes forneciam armas e munição... No dito grupo, podem ser encontradas algumas características de organização criminosa, pois existia estabilidade, múltiplos crimes, divisão de tarefas e de 'espólio dos roubos' (divisão de pilhagem), como também houve grupos, porém, menos notabilizados.

No mundo os grupos criminosos organizados estão presentes ao longo do tempo, especialmente na Itália, país que tornou conhecida a palavra máfia. Marcelo Batlouni Mendroni, em sua obra Crime Organizado[10], revela que uma peça de teatro, em 1863, escrita no dialeto siciliano, chamada de *I mafiusi di la Vicaria*, anotando que Vicaria era uma cadeia de Palermo, retratava um grupo criminoso preso que tinha ares familiares. Tinham um chefe e um ritual de iniciação e na peça se falava muito de respeito e humildade. Foi daí, segundo o estudo realizado pelo autor, que se começou a utilizar o termo máfia, que se difundiu na medida em que a palavra mafioso correspondia a se comportar conforme os personagens da peça. Por volta de 1875 a máfia já tinha a sua estrutura celular, o seu nome, os seus rituais e um Estado não confiável como seu concorrente.

---

[7] HASSAMER, Winfried. **História das Idéias Penais na Alemanha do Pós-Guerra.** Associação Acadêmica Faculdade de Direito de Lisboa, 1995. p. 96.
[8] FRANCO, Alberto Silva. **Crimes Hediondo.** 3 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1994, p. 25.
[9] SCHELAVIN, José Ivan. **A teia do crime organizado**. São Paulo: Conceito Editora, 2011, p. 170/171.
[10] MENDRONI, Marcelo Batlouni. **Crime Organizado.** 4. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 315.

Francisco Tolentino Neto, na obra Crime Organizado[11], escreve que o surgimento da Máfia Italiana remonta à Idade Média e o termo ficou consagrado em um tribunal siciliano, também no ano de 1863. Também aqui se falava em uma reunião de pessoas que passaram a depredar plantações e matar gado, aterrorizando os latifundiários da época. "Os relatórios policiais desse período identificavam as práticas como atos cometidos por um grupo organizado, com estrutura de divisão de tarefas e ações de extorsões e outros atos ilegais"[12].

Em razão deste passado e da atuação da Máfia que perdura até os dias atuais que a cidade de Palermo foi escolhida para a abertura dos instrumentos que passaram a constituir a Convenção contra o Crime Organizado Transnacional. Foi nesta cidade que os magistrados Paolo Borsellino e Giovanni Falcone foram assassinados, em atentados a bomba, no ano de 1992, crimes que foram ordenados por Salvatore Riina, também conhecido por "*Toto Riina*" ou "*La Besta*", chefe da família Corleonesi, ligada à *Cosa Nostra*, uma das mais antigas e conhecidas organizações criminosas de natureza transnacional.

Embora os grupos criminosos tenham se tornado conhecidos em razão das *famiglias*, é certo que no Japão feudal, por volta do ano 1600, bandos agiam e resultaram na conhecida *Yakusa*. A *Yakusa* possui um regramento interno extremamente rigoroso, com base na justiça, lealdade, fidelidade, fraternidade e dever para com a organização. Sua estrutura se assemelha a uma empresa, com rígida hierarquia vertical. Há estudos se debruçando, ainda, sobre grupos criminosos organizados com atuação na China, conhecidas como *Tríades*, com atuação destacada nas primeiras décadas do século passado, reprimidas pela Revolução de Agosto e que reconquistaram sua força com o afrouxamento do governo daquele país.

Nos Estados Unidos, com forte influência de imigrantes sicilianos e atuação na região nordeste, Nova Iorque, Boston, além de Chicago, São Francisco e Nova Orleans, o crime organizado virou recorrente tema em filmes e fonte de curiosidade e estudos.

Como última referência de grupo criminoso citamos a organização russa conhecida como *vory v zakone*, chamados de ladrões dentro da lei. Surgiram nos campos de prisões de trabalho do final dos anos 1920. A hierarquia era estruturada de forma hierárquica piramidal, mas no topo não havia um só chefe ao estilo das máfias italianas, sendo composto por vários núcleos – *kodlo*, que estavam unidos por laços de fraternidade e direitos iguais. Aqui, para se tornar um novo integrante do grupo, era realizada uma reunião secreta, na cela ou no campo para se estabelecer suas credenciais e o espírito dos ladrões.

No mundo há outros grupos criminosos, especialmente aqueles ligados ao tráfico de drogas e com atuação na América Latina, Colômbia e México, todavia, a base para a constituição e desenvolvimento destas organizações são aquelas antes citadas.

3 O CRIME ORGANIZADO NO BRASIL

A narrativa feita tem o propósito de aproximar de uma realidade que também se verifica no Brasil. Aos discorrermos sobre o panorama do crime organizado no Brasil, o que se constata são grandes semelhanças entre os grupos do exterior com as organizações que se formaram no Brasil e, de modo particular, com aquela que atua no Estado de Santa Catarina.

---

[11] MESSA, Ana Flavia; GUIMARÃES, José Reinaldo, coordenadores. **Crime Organizado**. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 51.

[12] MESSA, Ana Flavia; GUIMARÃES, José Reinaldo Guimarães, coordenadores. **Crime Organizado**, p. 51.

Da Itália e Rússia vieram a origem (dentro da cadeia) e o ritual de iniciação, forma em muito assemelhada com um batismo. Da Itália, os laços constituídos como se uma família fosse, não por acaso chamam-se entre si de "irmãos". O respeito e a observância das regras, inclusive com o empenho da palavra, é aspecto comum a todos os exemplos de organizações criminosas citadas. A estrutura definida e hierarquizada é característica dos grupos criminosos russos. Do Japão, a elaboração de recomendações, conselhos, proteção e ajuda e, em reciprocidade, pagamentos ou auxílio financeiro sempre que for necessário.

Foi em razão desta realidade que se instalou em número expressivo de países, que movimenta cifras gigantescas e que envolvem milhões de pessoas em todo o mundo, que as Nações Unidas e seus signatários editaram o texto conhecido como Convenção de Palermo, que trata de mecanismos para o combate do crime organizado, inseridos no Direito pátrio através do Decreto n. 5.015/04.

Dispõe a Convenção de Palermo que grupo criminoso organizado é, segundo artigo 2º, alínea *a*,

> grupo estruturado de três ou mais pessoas, existentes há algum tempo e atuando concertadamente com o propósito de cometer uma ou mais infrações graves ou enunciadas na presente Convenção, com intenção de obter, direta ou indiretamente, um benefício econômico ou outro benefício material.[13]

O artigo 5º, também da Convenção estipula que

> Cada Estado Parte adotará as medidas legislativas ou outras que sejam necessárias para caracterizar como infração penal, quando praticado intencionalmente... o entendimento com uma ou mais pessoas para a prática de uma infração grave, com uma intenção direta ou indiretamente relacionada com a obtenção de um benefício econômico ou outro benefício material e, quando assim prescrever o direito interno, envolvendo um ato praticado por um dos participantes para concretizar o que foi acordado ou envolvendo a participação de um grupo criminoso organizado; a conduta de qualquer pessoa que, conhecendo a finalidade e a atividade criminosa geral de um grupo criminoso organizado, ou a sua intenção de cometer as infrações em questão, participe ativamente em atividades ilícitas do grupo criminoso organizado[14].

É importante destacar que, ainda que se questionasse o valor da Convenção de Palermo para fins de tipificação de eventual conduta relativa à participação em crime organizado no Brasil, não resta dúvida que este Diploma quando da sua internalização foi o primeiro a tratar da figura, muito antes da edição da Lei n. 12.850, de 2 de agosto de 2013, que passou a dispor de maneira específica do crime organizado. A atuação firme e determinante do Estado fez com que ele se tornasse conhecido e combatido.

Quando a gente pensa em crime organizado, logo vem à mente aquelas imagens dos confrontos armados entre traficantes e as forças públicas. Jovens com fuzis automáticos, pistolas, lançadores de foguetes e metralhadoras sobre as lajes das favelas cariocas. Cenas dessa guerra civil disfarçada estão registradas na memória: carros blindados da polícia atingidos; helicópteros danificados e até derrubados por armas antiaéreas. Ou são as notícias dos telejornais que dão conta dos assaltos a carros-fortes, bancos e quartéis, quando os

---

[13] BRASIL. **Decreto n. 5.015, de 12 de março de 2004**, disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2006-2006/2004/decreto/d5015.htm., acessado em 7 de abril de 2014.

[14] BRASIL. **Decreto n. 5.015, de 12 de março de 2004**, disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2006-2006/2004/decreto/d5015.htm., acessado em 7 de abril de 2014.

bandidos procuram dinheiro para financiar o tráfico e armas militares para sustentar a resistência das quadrilhas face à autoridade com armamento inferior.

O crime organizado também se manifesta nas rebeliões carcerárias. Presídios destruídos, incêndios, adversários das gangues enforcados e decapitados, um horror. Depois do conhecido "massacre do Carandiru" (2 de outubro de 1992, quando 111 presos foram assassinados pela tropa de choque da Polícia Militar paulista), nenhum governo teve coragem de mandar invadir uma cadeia em rebelião, por mais que as ações dos presos amotinados causem repulsa, revolta ou terror. Nas prisões do Rio de Janeiro controladas pelo Comando Vermelho, às seis horas da tarde, os detentos fazem "a hora da Ave Maria": alguns rezam de verdade, todas as atividades são suspensas, mas a maioria recita numa cantilena o estatuto da organização. Em São Paulo, nas instituições de menores infratores, a mesma rotina: mas os garotos presos cantam o hino do Primeiro Comando da Capital. O estado do Paraná, recentemente vivenciou violentas rebeliões em alguns de seus estabelecimentos prisionais, com a participação efetiva de integrantes de organização criminosa.

É importante deixar registrado que esses integrantes das facções criminosas são apenas uma parte daquilo que hoje se conhece como crime organizado. As organizações criminosas que controlam o mercado ilegal são empresas transnacionais. Segundo o diretor do FBI, Robert Muller III, numa prestação de contas para o Congresso dos Estados Unidos[15], crime organizado é uma operação mundial de cerca de 250 "*empresas criminosas*", que auferem um lucro anual de 1 trilhão de dólares. Entre elas estão as quatro Máfias italianas (siciliana, napolitana, calabresa e romana); os cartéis colombianos e mexicanos; a Yakuza (Japão); as Tríades (China); os cartéis nigerianos, somalis e sul-africanos; os Dragões Vermelhos (Vietnã, Laos e Cambodja), especializados na produção de papoulas, ópio e heroína; a Máfia Russa e suas ramificações por todo o Leste Europeu, que controla a lavagem de dinheiro e o contrabando de armas. Trata-se de um conglomerado de "*negócios criminosos*" que gere o mercado ilegal em estaca global. Este é o cerne do crime organizado, que delega para baixo as tarefas do submundo.

O crime organizado é uma atividade em que o envolvimento das pessoas é cada vez maior e as funções desempenhadas são de uma variedade bastante ampla, o nível de organização em muito se assemelha a grandes empresas, comparação que é sempre feita, e evidencia os graus de envolvimento e participação dos integrantes que fazem a organização tornar-se criminosa.

No nível mais afastado, ou de menor importância, está o pessoal da venda de drogas no varejo, também envolvido em sequestros, roubo armado, aluguel de armas, ataques a bancos e cargas. Tem base comunitária e recruta mão de obra no próprio local de moradia, especialmente favelas e bairros populares desassistidos. Pratica ações sociais locais, de modo a aumentar sua própria proteção com base na lei do silêncio. Eventualmente, a população do bairro se mobiliza em questões muito particulares, como violência policial, enchentes, atropelamentos de crianças e outras falhas do poder público. Fica aquela impressão de que o bandido é melhor do que a polícia. Nesse caso, a ausência do Estado é tão evidente que o pessoal do movimento se estabelece. É uma simbiose estimulada pela ausência do poder público.

Nas comunidades pobres, o tráfico de drogas é o principal fator econômico, inclusive gerador de empregos, seguido pelo setor de material de construção (as favelas eram de madeira e papelão e agora são de alvenaria) e o comércio varejista de alimentos. Só para

[15] Disponível em www.fbi.gov/hq/cid/orgcrime/ocshome.

esclarecer: as tarefas de infraestrutura do tráfico empregam dezenas e dezenas de milhares de pessoas em todo o país. Trata-se do trabalho de misturar a droga com outras substâncias, pesar, embalar, transportar, distribuir, entre outras atividades.

No nível logo acima está o movimento criminal que conseguiu estabelecer conexões para fora do seu próprio ambiente, além da favela e da periferia. Esses estão em linha com as organizações municipais e estaduais, como o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital, que levam até eles um sentimento de organização maior, que pode ter ramificações nacionais. Percebe-se nesse contexto uma atuação diversificada, onde elementos de um estado vão para outros e desenvolvem ações articuladas no tráfico, no roubo armado e no contrabando de armas. Aqui há um toque de organização, incluindo planos de libertação de companheiros. Ações espetaculares de roubos a banco nas cidades do interior, novas rotas do tráfico fora das capitais, ataques a delegacias e presídios também resultam dessa articulação. Esse pessoal já está num nível diferenciado. Costuma usar uniformes camuflados e máscaras, armas pesadas, chegando a intimidar toda a população de uma pequena cidade. Opera semelhante a uma guerrilha. Esse time também estabelece as pontes entre a rua e a cadeia – e vice-versa. Cumpre ordens de líderes presos, como no caso da onda de ataques do Primeiro Comando da Capital contra a autoridade pública em São Paulo, em maio e junho de 2006.

No caso da organização criminosa de grande atuação em Santa Catarina, as primeiras transferências de presos para estabelecimentos prisionais federais propiciou o contato com integrantes de outros grupos que estabeleceram uma relação amistosa e de cooperação mútua, inclusive sob o ponto de vista material, com o fornecimento de armas e drogas, o que acabou por contribuir com o desenvolvimento da facção catarinense.

No nível intermediário estão os homens que conseguiram contato com organizações internacionais e até transnacionais. Estes – entre eles Fernandinho Beira-Mar, do Comando Vermelho, e o Comendador (Arcanjo Ribeiro, hoje preso no Uruguai), que controlou o tráfico de maconha do Paraguai para o Brasil durante anos – estão num escalão superior. Há o exemplo histórico do contraventor carioca *Toninho Turco* (Antônio José Nicolau), que no início dos anos 1980 estabeleceu a primeira ligação entre os produtores de cocaína do Cartel de Medellín (Colômbia) e as favelas cariocas. *Toninho Turco* tratava diretamente com Pablo Escobar. A quadrilha formada pelo contraventor tinha 91 (noventa e um) integrantes, dos quais 61 (sessenta e um) eram policiais e ex-policiais. *Toninho Turco* foi morto numa operação da Polícia Federal e do Exército, em 11 de fevereiro de 1987. O traficante e chefe do Cartel de Medellín, Pablo Escobar, também foi morto em sua cidade no dia 2 de dezembro de 1993. Este escalão do crime organizado é – em termos de bandidagem – o mais avançado que existe. Mesmo assim, longe dos criminosos de colarinho branco. Além do mais, o Brasil se tornou um mercado consumidor de drogas e armas tão importante, que os próprios chefões colombianos vieram para cá, citamos os barões Néstor Ramón Caro-Chaparro (procurado pela Agência antidrogas dos Estados Unidos, que oferecia 5 milhões de dólares de recompensa pela prisão) e Juan Carlos Abadia, o chefe do Cartel Del Norte.

No penúltimo nível estão os produtores e exportadores de drogas e armas, os homens que manipulam a pirataria de produtos e serviços, os *cyber* crimes, o tráfico de seres humanos e de órgãos, controlando governos e exércitos. Estão no poder em várias partes do mundo, especialmente na África, na Ásia e no leste europeu. Segundo o FBI, os cartéis nigerianos, com forte atuação no Brasil, já comandam 80% do tráfico de drogas do oriente para as Américas. O segundo time do crime organizado é conhecido de governos e serviços de inteligência – mas não do grande público. Ao que parece um deles esteve entre nós, o magnata russo Bóris Berezovisky, através de uma empresa chamada de MSI, administrada por

um iraniano, que firmou uma parceria com o Sport Clube Corinthians Paulista no ano de 2005. De acordo com o jornalista e escritor Misha Glenny, autor de MacMafia (Companhia das Letras, 2008) Berezovisky foi um dos principais responsáveis pela primeira eleição de Vladimir Putin à presidência da Federação Russa. Isso nos dá uma ideia do calibre desse pessoal. Esses homens estão diretamente envolvidos na luta pelo poder, inclusive como financiadores do terrorismo.

No nível mais afastado dos participantes do crime organizado, também conhecido como "a face oculta do crime", encontramos o pessoal que fala inglês, alemão, russo, um pouco de espanhol e até idiomas exóticos. Nenhum deles é ou foi favelado ou mora em periferias. São cidadãos acima de qualquer suspeita em seus países e ocupam luxuosos escritórios nos principais centros financeiros do mundo. Operam no mercado de capitais e controlam enormes operações financeiras, que chegam à incrível cifra de 1,5 trilhão de dólares/ano. (Alguns acreditam que o volume de dinheiro ilegal passa dos 3 trilhões de dólares.) A maioria deles é composta de banqueiros e financistas. E todos se consideram homens de negócio bem-sucedidos. Não põem a mão na sujeira, ficam muito longe das matanças e das misérias do vício. No mercado clandestino, a taxa de juros é de 1% ao dia, em dólar.[16] E não importa se os investimentos vão para as plantações de papoula na Ásia, ou para a folha de coca colombiana, ou para guerras étnicas na África, ou para o terrorismo.

No Brasil o crime organizado, nos dois casos mais conhecidos, *Comando Vermelho - CV* e *Primeiro Comando da Capital - PCC*, nasceu dentro da cadeia, o primeiro no presídio da Ilha Grande, meados da década de 1980, e o segundo em 1993, quando da transferência de oito presos recolhidos em prisões da Capital de São Paulo para o presídio de Taubaté. O grupo dos oito presos, que se denominou *Comando da Capital* disputou uma partida de futebol com um time de presos já recolhidos em Taubaté, denominado *Primeiro Comando Caipira*. Não se sabe o resultado do jogo, mas foi daqui que surgiu a maior, mais temida e poderosa organização criminosa brasileira. Faziam parte do Comando da Capital os presos conhecidos como *Cara Gorda, Paixão, Esquisito, Bicho Feio, Cesinha, Bandeijão, Sombra e Geleião*. Estes com a companhia de outros 3 (três) presos (*Misa, Isaias e Dafé*) fundaram o Primeiro Comando da Capital – PCC.

Geleião, cujo nome verdadeiro era José Márcio Felício, e *Sombra* (Idemir Carlos Ambrósio) comandaram em 2001 uma rebelião de presídios, envolvendo 29 (vinte e nove) estabelecimentos de maneira simultânea, com 19 (dezenove) mortes. Também foi o *PCC* que em maio de 2006 promoveu o maior ataque ao Estado brasileiro, desde a Segunda Guerra Mundial. 45 (quarenta e cinco) agentes ligados a forças de segurança morreram e 73 (setenta e três) presídios paulistas entraram em rebelião, o que se constituiu, até hoje, a maior insurgência de estabelecimentos prisionais da história. Além de policiais assassinados, prédios públicos, Delegacias de Polícia, unidades da Polícia Militar e Bombeiros foram atacados. 82 (oitenta e dois) ônibus foram queimados. Entre policiais, civis e militares, bombeiros, cidadãos comuns e criminosos foram 152 (cento e cinqüenta duas) mortes, com um total de 293 (duzentos e noventa e três) ataques.

Em todos os grupos relatados, dentro e fora do país, a violência é marca comum a todos eles. No mundo moderno da criminalidade um depende do outro e nenhum sobrevive sem que o outro esteja ao seu lado. A utilização de métodos que levem ao medo e pavor como forma de sustentação da atividade criminosa, seja em uma comunidade, por exemplo, uma favela, um morro, seja em um local restrito, por exemplo, uma galeria em um estabelecimento

[16] Para detalhes, ver "Negócios Ilícitos Transformados em Atividades Legais", Futura, 2001, do professor inglês Peter Lilley.

prisional, é circunstância que sempre deve ser levada em conta porque é uma característica essencial de grupos organizados de criminosos. Além do agir violento, os integrantes das organizações criminosas se valem de armas de fogo de elevado potencial lesivo, quase sempre de origem estrangeira.

Aqui devemos fazer uma pequena digressão. A Lei n. 11.343/06, chamada de Lei Anti drogas, prevê no seu artigo 40, inciso IV, que os crimes previstos nesta lei terão sua pena aumentada de um sexto a dois terços, "*quando o crime tiver sido praticado com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo, ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva*"[17]. Esta última parte, que trata do processo de violência coletiva, embora pertinente às organizações criminosas, não encontra disposição semelhante na Lei n. 12.850/13, que trata especificamente dos grupos criminosos organizados. Uma pena, a circunstância descrita na primeira Lei é igualmente presente no crime organizado, que dela se utiliza para sustentar e potencializar sua força. As milícias no Rio de Janeiro, para ficar em outro caso conhecido, que se estabelecem em determinadas localidades, até mesmo em grandes condomínios de habitações populares, são o exemplo eloquente do uso de processo de intimidação difusa ou coletiva.

É neste panorama que chegamos ao *Primeiro Grupo Catarinense - PGC.*

4 O PRIMEIRO GRUPO CATARINENSE – PGC

Em 2003, pouco antes da transferência de presos da Penitenciária de Florianópolis para a recém concluída Penitenciária de São Pedro de Alcântara – fato semelhante aquele que antecedeu a criação do *PCC*, no Estado de São Paulo – um grupo de condenados fundou a facção criminosa conhecida como *Primeiro Grupo Catarinense* PGC, para tanto se associaram para a prática de crimes, dentre eles, roubos e tráfico de drogas.

No dia 3 de março de 2003, no interior da Penitenciária de Florianópolis, um grupo de presos fundou o *Primeiro Grupo Catarinense – PGC*. No documento constitutivo da organização, que integra este trabalho e se acha inserido em um anexo, encontramos as bases da sociedade criminosa, ali estão previstos seus objetivos, suas regras, sua forma de atuação e condutas.

> O PGC é uma organização séria, agindo sempre discretamente... no intuito de cobrar atitudes erradas e inaceitáveis, visando sempre o adianto e muitas melhorias no crime... fazem parte, ladrões, traficantes, etc... o PGC é bastante cauteloso em todas as suas ações, a princípio o sigilo é a nossa marca registrada[18].

Dentre as obrigações do PGC o estatuto enumera:

> [...] todos os irmãos que estão em liberdade devem contribuir com o dízimo de R$ 100,00 reais ao mês, para fins de financiar todas as ações do PGC adquirindo armas e drogas, estruturas para efetuar resgates e outras finalidades indispensáveis a uma organização criminosa, principalmente criar condições para responder a todas opressões que essa polícia nos tem causado e também patrocinar advogados para colocar o maior número de irmãos em liberdade. O PGC veio para lutar contra o

[17] BRASIL. **Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006**, disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2004-2006/2006/lei/11343.htm., acessado em 7 de abril de 2014.
[18] Estatuto do Primeiro Grupo Catarinense.

> desmando desta polícia opressora e seus dirigentes políticos governantes. Somente com união e sacrifício vamos concluir nossos objetivos.[19]

Os integrantes do PGC, ainda segundo o seu documento constitutivo, têm a obrigação de defender uns e outros, sendo *"um por todos e todos por um"*.

> Todos devem sempre falar a verdade, em qualquer situação, sendo que não será permitido tomar qualquer atitude sem conhecimento dos demais e um parecer final do conselho... Todos têm a obrigação de contribuir com 10% de lucros dos assaltos e projetos executados com arma e apoio financeiro.[20]

Dentre os mandamentos previstos aos integrantes do grupo há: "*representar o PGC... proporcionar a união e expansão; não ignorar e honrar os compromissos... não tomar atitude isolada*".

A estrutura da organização, segundo o seu estatuto, é baseada em um conselho

> [...] composto por 20 irmãos, ou seja, 10 do 1º ministério vitalício e 10 do 2º ministério rotativo. O 1º ministério não poderá ser substituído por outros irmãos, exercerá o cargo independente do lugar... o 2º ministério não é vitalício e funciona da seguinte forma: poderá ser substituído por um disciplina, ou um irmão capacitado. O 2º ministério tem como obrigação chegar no 1º ministério antes de tomar qualquer decisão que envolva a nação. Deverá fazer sintonia com o 1º ministério onde os irmãos estiverem.[21]

O disciplina, segundo o estatuto, poderá ascender ao 2º ministério e como atividade ordinária deverá auxiliar os conselhos na resolução das "*situações*". Em algumas cidades há 5 (cinco) disciplinas. Um encarregado de cuidar e obter armas de fogo. Um para as operações envolvendo drogas (compra, recebimento, guarda, distribuição para os locais de venda, fiscalização do comércio e das pessoas que dele participam, etc). Há um disciplina responsável pelo "*rigor*", que pode ser entendido como o cumprimento das decisões do conselho aplicáveis aos membros. A organização da facção é incumbência de outro disciplina. Os atos de inclusão no grupo e cadastramento dos integrantes é atribuição do quinto disciplina. Além dos integrantes dos conselhos e disciplina, a estrutura do grupo organizado se desenvolveu e, a medida que o número de participantes aumentava, outras funções foram criadas. Os disciplinas passaram a ser subdivididos em: disciplina geral, disciplina de cidade, disciplina de bairro e disciplina de unidade (cadeia, presídio). Criou-se a figura do sintonia, que é o responsável pela divulgação das ordens e decisões do conselho. Os demais, segundo o estatuto, são chamados de membros ou irmãos. Segundo o documento firmado quando da constituição da organização e que é destinado a todos os seus integrantes, o *Primeiro Grupo Catarinense – PGC* se constitui em uma associação de pessoas para, dentre outras finalidades, praticar crimes. O vínculo entre os integrantes da facção criminosa é estável e duradouro.

Devemos ressaltar que o documento que representa a fundação do grupo foi devidamente reconhecido como válido, através de diligências efetuadas pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Santa Catarina e pronunciamentos do Poder Judiciário. O chamado Estatuto da organização é documento de enorme significado, não somente para os seus integrantes, mas se constitui em importante fonte de registro, para se estabelecer a forma de agir do grupo e características do vínculo que une os seus integrantes.

---

[19] Estatuto do Primeiro Grupo Catarinense.
[20] Estatuto do Primeiro Grupo Catarinense.
[21] Estatuto do Primeiro Grupo Catarinense.

Ao se analisar o ato constitutivo da organização, outro elemento de relevância destacada e um dos pilares de sustentação do grupo criminoso, primordial para a sua sobrevivência, consiste no sigilo que a envolve, expresso de maneira explícita e implícita no documento que a ela serve de base.

É ele, o sigilo, o principal fator que dificulta a identificação dos seus integrantes, forma de atuação e abrangência. Não por acaso, a Lei n. 12.850/13, em seu artigo 3º, prevê maneiras de superar este destacado obstáculo para o trabalho policial e persecução criminal.

A atuação do crime organizado é baseada, especialmente, naquelas organizações que atuam no Brasil, em duas grandes vertentes e fontes de arrecadação de dinheiro, o tráfico de armas e o tráfico de drogas, e é nesta particularidade que se verifica a sua atuação além fronteiras. Rodrigo Carneiro Gomes[22], ao escrever sobre o crime organizado na visão da Convenção de Palermo revela que o "*combate a grandes organizações criminosas é dispendioso e não tem fronteiras, dada a inerente transnacionalidade, rompedora de barreiras geográficas físicas*".

É importante deixar consignado que os estudos realizados acerca da democracia, soberania e transnacionalidade são feitos, em grande parte, levando em conta instituições, comportamentos e fatos lícitos, o que difere do crime, porquanto aqui o componente de destaque é justamente a ação, o agir na ilegalidade. Assim, o crime organizado é seguramente uma das mais importantes, senão a de maior importância, ameaças a soberania de um Estado. O terrorismo, outra forma de ataque ilícito ao Estado, embora presente em um número considerável de países, em abrangência de atuação, pelo menos de maneira visível, perde para o crime organizado.

Vladimir Passos de Freitas[23] manifesta que a Justiça Criminal encontra-se em crise sem precedentes, com decisões contraditórias, ora prendendo, ora soltando acusados que deixam a sociedade perplexa. Afirma que o crime organizado não se intimida e avança em sofisticação, audácia e sucesso, o que há um ano surpreendia a todos, hoje não merece mais do que uma menção no jornal.

As organizações criminosas acompanham os movimentos do Estado, onde ele não atua ou o faz de maneira tímida é o lugar em que viceja o poderio do crime organizado.

O dilema da sociedade em relação ao crime organizado é como prevenir sua ocorrência, como controlá-lo e reprimir seu crescimento?

> Não se pode pensar em combater uma organização criminosa sem que haja o conhecimento pleno do seu esqueleto, dos detalhes de sua complexa estrutura e do modo de seu funcionamento, o que apenas se atinge com a utilização de meios eficazes de investigação"[24].

O Decreto n. 5.015, de 12 de março de 2004, que promulgou a Convenção de Palermo, fez surgir para o Brasil a obrigação de observar os seus termos quando do encaminhamento de proposições legislativas referentes ao crime organizado.

---

[22] GOMES, Rodrigo Carneiro. **O crime organizado na visão da convenção de Palermo.** 2 ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2009, p. 13.

[23] FREITAS, Vladimir Passos de. **Requisitos da Justiça. Não há boa Justiça Criminal sem uma Polícia eficiente. Revista Consultor Jurídico**. São Paulo. Disponível em http://conjur.com.br/2007-jan-25/nao_boa_justica_criminal_policia_eficiente., acessado em 7 de abril de 2014.

[24] MESSA, Ana Flavia; GUIMARÃES, José Reinaldo coordenadores. **Crime Organizado**. p. 332.

O objetivo primordial da Convenção de Palermo, que em verdade é o nome mais conhecido para a chamada Convenção contra o Crime Organizado Transnacional ou *United Nations Convention against Transnational Organized Crime*, é promover a cooperação para prevenir e combater mais eficazmente a criminalidade organizada transnacional.

A Convenção de Palermo, segundo seu artigo 38, entrou em vigor no dia 29 de setembro de 2003, isto é, 90 (noventa) dias após a data do depósito do quadragésimo instrumento de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão.

O Brasil efetuou o depósito de sua ratificação na Secretaria Geral das Nações Unidas em 29 de janeiro de 2004. Inicialmente, ainda no Palácio de Justiça de Palermo, a Convenção foi subscrita por 147 (cento e quarenta e sete) países, que se comprometeram a definir e combater o crime organizado. Até 12 de dezembro de 2002, a Convenção ficou aberta para novas assinaturas na sede das Organizações das Nações Unidas - ONU, na cidade de Nova Iorque, nos Estados Unidos da América e findo este prazo os instrumentos de adesão poderiam ser depositados na Secretaria Geral do Organismo. Atente que o Brasil somente depois de aberta a última possibilidade de inclusão é que reconheceu tão importe conjunto de regras para o enfrentamento de vertente do crime que há muito já atuava em seu território.

O Brasil acolheu, ainda, os três protocolos adicionais à Convenção de Palermo, a saber, o Protocolo para Prevenir e Punir o Tráfico de Pessoas, especialmente de mulheres e crianças, através do Decreto n. 5.017/2004, Protocolo contra o Contrabando de Pessoas por Terra, Mar e Ar, Decreto n. 5.016/2004, Protocolo contra a Produção Ilícita e o Tráfico de Armas de Fogo, suas Partes, Componentes e Munição, conforme Decreto n. 5.941/2006.

Ao se analisar os termos da Convenção é possível verificar que, além da definição de grupo criminosa, são enumerados outros elementos para a concretização de seus objetivos, dentre os quais a estratégia policial e os meios técnico-operacionais disponíveis (entrega vigiada, ação controlada, inteligência policial, confisco de bens, vigilância eletrônica, infiltração policial e forças-tarefas). São descritos tipos penais relacionados ao crime organizado - além do próprio crime organizado.

É neste ambiente que veio a lume a Lei n. 12.850, 2 de agosto de 2013, que define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal.

A Lei n. 12.850/13 apresenta como destaques a conceituação de organização criminosa; possibilita sua aplicação em delitos previstos em tratados e convenções, quando tiverem início no Brasil e término no exterior ou reciprocamente; possibilita a aplicação de dispositivos, medidas cautelares processuais penais às organizações terroristas internacionais; criou um tipo penal de organização criminosa; e disciplina novos meios de prova para o combate ao crime organizado. A Lei destacou a possibilidade de coleta de prova através da colaboração premiada, captação ambiental, ação controlada, acesso a dados cadastrais, infiltração de agentes policiais e cooperação entre órgãos governamentais. A interceptação telefônica e as quebras dos sigilos bancários e fiscal são igualmente destacados.

Em síntese, a Lei n. 12.850/13 veio repercutir os postulados previstos na Convenção de Palermo, possibilitando às autoridades brasileiras o enfrentamento adequado ao crime organizado.

O Estatuto do Desarmamento, Lei n. 10.826/03, e a Lei de Drogas, n. 11.343/06, que prevêem tipos penais relacionados a tráfico internacional de armas e drogas, respectivamente, passam a formar um conjunto de leis que permitem às autoridades brasileiras um expressivo ferramental de ataque a essa verdadeira praga que se alastra de maneira silenciosa e vitima toda a sociedade.

A Lei n. 12.850/13 logo após tipificar a conduta de promoção, constituição, financiamento e integração de pessoa a organização criminosa, artigo 2º, determinou a incidência de causa especial de aumento de pena, para o caso do produto ou proveito da infração ser destinado, no todo ou em parte, ao exterior. Fixando ainda que se as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade da organização, igualmente a pena será aumentada.

Esta última causa especial de aumento de pena, da transnacionalidade, mereceu críticas por parte de Guilherme de Souza Nucci[25], que entende que toda organização criminosa tem o caráter transnacional, o que revela um grande equivoco e certo desconhecimento acerca desta modalidade de criminosa. O *Primeiro Grupo Catarinense*, por exemplo, é uma organização criminosa sem que se registre nenhum aspecto de transnacionalidade. A compra ou o recebimento de drogas e armas de fogo do exterior, não é por si só, aspecto relacionado com a transnacionalidade.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O crime organizado no Brasil, que basicamente atuava no interior das cadeias, foi aqui o seu nascedouro, passou a estender suas operações para além dos muros dos presídios e a sociedade se vê refém do chamado criminoso sem rosto. O crime organizado age à sorrelfa, se estende em todas as camadas da sociedade e adquirindo um poder econômico nunca antes visto, exerce um poder cada vez maior, influenciando comportamentos e colocando sob sua proteção um sem número de pessoas. A Convenção de Palermo antecipou as disposições para o combate destas facções, as Leis legitimaram os institutos e é preciso agora pô-los em prática, não apenas para reprimir a atividade ilícita e punir os seus responsáveis, mas acima de tudo para prevenir futuros embates.

A Lei n. 12.850/13 além das inovações legislativas tem o mérito de tratar o crime organizado de maneira particularizada, contempla institutos novos que reclamam uma atualização e mudança de pensamento daqueles que fazem o direito. A abrangência da atuação das organizações criminosas, sob aspecto espacial e de variedade de crimes praticados, revela uma necessidade de alteração da postura no seu enfrentamento, os dispositivos legais e o ambiente internacional são importantes fatores que contribuem para a resolução deste problema do mundo moderno.

O Primeiro Grupo Catarinense, que depois dos ataques de novembro de 2012, repetidos outras vezes, passou a ser conhecido da sociedade catarinense é o principal e maior grupo criminoso em atuação no Estado, abrangendo todas as suas regiões, com integrantes recolhidos em presídios e fora deles, atuando especialmente no tráfico de drogas, crimes contra o patrimônio mediante violência contra à pessoa, além de crimes relacionados com o uso de armas de fogo. O chamado *PGC*, com algumas características comuns a outros grupos criminosos organizados, não é o único com atuação no estado catarinense, entretanto, em

[25] NUCCI, Guilherme de Souza. **Organização Criminosa.** São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 30.

razão de sua capilaridade é aquele que tem exigido do Estado um acompanhamento mais de perto o que acaba por resultar uma reação, cujas consequências, por várias vezes levaram o terror a regiões e temor por parte de pessoas, influenciando suas vidas e causando prejuízos não somente materiais.

A adoção de modernos instrumentos de política criminal, encontrados em vários diplomas legais, precisa ser estimulada, para que o combate a esta tão importante faceta do crime seja eficaz e acima de tudo a tranqüilidade e a paz das pessoas possa ser uma constante. O desenvolvimento de grupos com as característica de associação criminosa é, seguramente, nos dias de hoje fonte constante de preocupação das autoridades, e deve ser tratado como prioridade no âmbito da segurança pública.

6 REFERÊNCIAS

AMORIM, Carlos. **O que é Crime Organizado?** Disponível em http://www.carlosamorim.com.br, publicado em 25 de junho de 2010, acessado em 11 de fevereiro de 2012.

BRASIL. **Decreto n. 5.015, de 12 de março de 2004**, disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2006-2006/2004/decreto/d5015.htm., acessado em 7 de abril de 2014.

_____. **Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006**, disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2004-2006/2006/lei/11343.htm., acessado em 7 de abril de 2014.

FRANCO, Alberto Silva. **Crimes Hediondo**. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1994.

FREITAS, Vladimir Passos de. **Requisitos da Justiça**. Não há boa Justiça Criminal sem uma Polícia eficiente. Revista Consultor Jurídico. São Paulo. Disponível em <http://conjur.com.br/2007-jan-25/nao_boa_justica_criminal_policia_eficiente.>, acessado em 7 de abril de 2014.

GOLDSTEIN, Raúl. **Dicionário de Derecho Penal y Criminologia**. 2. ed. Buenos Aires: Astrea, 1983.

GOMES, Rodrigo Carneiro. **O crime organizado na visão da convenção de Palermo**. 2. ed. Belo Horizonte, Del Rey, 2009.

HASSAMER, Winfried. **História das Idéias Penais na Alemanha do Pós-Guerra.** Associação Acadêmica Faculdade de Direito de Lisboa, 1995.

JESUS, Mauro Zaque de. **Crime Organizado**: a nova face da criminalidade. Disponível em <http://www.mt.trf1.gov.br>, acessado em 11 de fevereiro de 2012.

MENDRONI, Marcelo Batlouni. **Crime Organizado**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2012.

MESSA, Ana Flávia; CARNEIRO, José Reinaldo Guimarães. **Crime Organizado.** São Paulo: Saraiva, 2012.

NUCCI, Guilherme de Souza. **Organização Criminosa**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013.

PASOLD, Cesar Luiz. **Metodologia da Pesquisa Jurídica**: teoria e prática. 12. ed. São Paulo: Conceito, 2011.

PELLEGRINI, Angiolo; COSTA JÚNIOR, Paulo Jose. **Criminalidade Organizada**. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

RAMOS, Paulo; RAMOS, Magda Maria; BUSNELLO, Saul José. **Manual prático de metodologia da pesquisa**: artigo, resenha, projeto, TCC, monografia, dissertação e tese. Blumenau: Acadêmica, 2003, 84p.

SCHELAVIN, José Ivan. **A Teia do Crime Organizado**. São Paulo: Conceito, 2011.

ANEXO

[illegible]

CAROS IRMÃOS, É COM DEVIDO RESPEITO E CONSIDERAÇÃO QUE TEMOS POR SUAS PESSOAS, QUE APRESENTAMOS O P.C.L, [illegible] ESTATUTO.

APARTIR DE AGORA VOCÊS SERÃO COBRADAS BASTANTES ESCLARECIDAS, POR ESSE MOTIVO SERÁ PRECISO QUE VOCÊS LEIAM COM TODA ATENSÃO, PARA QUE O CONTEUDO DESSE [illegible] SEJA SEMPRE LEMBRADO.

O P.C.L É UMA ORGANIZAÇÃO SERIA, AGINDO SEMPRE DISCRETAMENTE, NÃO ACEITAMOS OS CHAMADOS [illegible], E NADA QUE SEJA INCORRETO AO CRIME.

SENDO ASSIM, NAS PÁGINAS SEGUINTES PRESTE BASTANTE ATENÇÃO NAS IDÉIAS, [illegible] DO P.C.L.

O P.C.L É UMA ORGANIZAÇÃO QUE JAMAIS EXISTIU AO [illegible], O QUAL ~~FOI~~ FUNDADO NO DIA [illegible], AO INTUITO DE COBRAR ATITUDES ERRADAS E INACEITAVEIS, VISANDO SEMPRE O ADIANTO E MUITAS MEMORIAS AO CRIME.

O CRIME AO [illegible], O QUAL FAZEM PARTE, ASSALTO, TRAFICANTES E [illegible], EM FIM, NÃO EXISTE NESSECIDADE DE UM ARTIGO ESPECIFICO, SO É IMPORTANTE AO P.C.L, SUA CONDUTA AO CRIME LIMPA, OU SEJA BOM PROCEDE.

COMO TODA ORGANIZAÇÃO, NÓS TEMOS O [illegible], OU SEJA UMA COMIÇÃO COMPOSTA POR [illegible] INTEGRANTES, VALE SALIENTAR QUE OS MESMOS FORAM +

2/

ESCOLHIDOS E VOTADOS PELA MAIORIA.

O CONSELHO É COMPOSTO POR 12 IRMÃOS, OU SEJA 1/3 DO 1º MINISTÉRIO VITALÍCIO, E 1/3 DO 2º MINISTÉRIO ROTATIVO. O 1º MINISTÉRIO NÃO PODERÁ SER SUBSTITUÍDO POR OUTROS IRMÃOS, OU EXERCERÁ O CARGO INDEPENDENTE DO LUGAR. O CONSELHO DO 1º MINISTÉRIO SÓ PODERÁ SER SUBSTITUÍDO POR DECISÃO DA MASSA P.O.E, OU DECISÃO DO QUÓRUM. O 2º MINISTÉRIO NÃO É VITALÍCIO, E FUNCIONA DA SEGUINTE FORMA...

A) PODERÁ SER SUBSTITUÍDO POR UM DISCÍPULO, OU UM IRMÃO CAPACITADO. **B)** 2º MINISTÉRIO TEM COMO OBRIGAÇÃO DE CHEGAR NO 1º MINISTÉRIO ANTES DE TOMAR QUALQUER DECISÃO QUE ENVOLVA A NAÇÃO. **C)** DEVERÁ FAZER SINTONIA COM O 1º MINISTÉRIO ONDE OS IRMÃOS ESTIVEREM.

O CONSELHO É DE EXTREMA NECESSIDADE, POIS SERÁ O CONSELHO QUE EM QUALQUER SITUAÇÃO COM O APOIO DE TODOS OS INTEGRANTES DARÃO UM PARECER FINAL.

O P.O.E É BASTANTE CAUTELOSO EM TODAS AS SUAS AÇÕES, A PRINCÍPIO O SIGILO É A NOSSA MARCA REGISTRADA, AGINDO EM DEFESA DE NOSSOS COMANDADOS ACIMA DE QUALQUER COISA OU SEJA CIRCUNSTÂNCIA. JAMAIS O P.O.E DEIXA O INTEGRANTE SEM APOIO, DESDE QUE O MESMO ESTEJA CERTO. O P.O.E NÃO ADMITE FALHAS, ALÉM DISSO FAZ QUESTÃO DE LEMBRAR QUE NÃO SOMOS SUPERIORES AOS DE MAIS MALANDRO QUE NÃO FAZEM PARTE DESSA ORGANIZAÇÃO!!!

PARA SERMOS RESPEITADOS TEMOS ACIMA DE TUDO É DE TODOS DAR O RESPEITO A TODOS OS MALANDROS A NOSSA SOLTA, NÃO PODE HAVER EMPOLGAÇÃO DA PARTE DOS INTEGRANTES DO P.C.C. VOCÊ TOMARA CONHECIMENTO APARTIR DE AGORA DAS LEIS, NORMAS E ESTATUTOS DO P.C.C.

✳ OBRIGATORIEDADE DO P.C.C. . . . TODOS OS IRMÃOS QUE ESTÃO EM LIBERDADE DEVERAM CONTRIBUIR COM O DIZIMO DE R$ 100,00 REAIS AO MÊS, PARA FINS DE FINANCIA TODAS AS AÇÕES DO P.C.C ADQUIRINDO ARMAS E DROGAS, ESTRUTURAS PARA EFETUAR RESGATES E OUTRAS FINALIDADES INDISPENSÁVEIS A UMA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRINCIPALMENTE CRIAR CONDIÇÕES PARA RESPONDER A TODAS OPRESSÃO QUE ESSA POLICIA TEM NOS CAUSADO, E TAMBÉM PATROCINAR ADVOGADOS PARA COLOCAR O MAIOR NÚMERO DE IRMÃO EM LIBERDADE.
O P.C.C. VEIO PARA LUTAR CONTRA O DESMANDO DESTA POLICIA OPRESSORA E SEUS DIRIGENTES POLITICOS CONSERVANTES.. SOMENTE COM UNIÃO E SACRIFICIO VAMOS CONCLUIR NOSSOS OBJETIVOS.

TOLERANCIA. PARA OS IRMÃOS QUE ESTÃO SAINDO DO SISTEMA, SERÁ DADO UMA CARÊNCIA DE 3 MESES, O DIZIMO É COMPROMISSO DE TODOS. ATENÇÃO TODOS OS INTEGRANTES DEVERÃO ESTAR EM SINTONIA E HARMONIA PARA UMA POSSIVEL COMUNICAÇÃO DE REGIÃO OU OUTRA PROVIDÊNCIA ESTABELECIDAS PELO CONSELHO CASO ASSIM FOR NECESSARIO.

✳ LEIS DO P.C.C. A EXCLUSÃO SENDO PRIMARIO E TENDO PROBLEMA OU ALGO QUE O CRIME NÃO ACEITE, SERÁ ANALISADO CADA CASO E O [illegible] DECIDIRA SE IRA SER EXCLUIDO. CASO ISTO OCORRA SERÁ AFASTADO DO P.C.C, TENDO O EXCLUIDO O DEVER DE CUMPRIR COM SUAS OBRIGAÇÕES DE ACORDO COM O QUE FOR DECIDO PELO CONSELHO. UMA VEZ QUE CUMPRA COM SEU COMPROMISSO NO PRAZO CERTO, TERA O RESPEITO DOS INTEGRANTES DO P.C.C, ASSIM FICARA LIVRE DE COBRANÇAS.

B) QUEM FAZ PARTE DE OUTRA FACÇÃO OU ORGANIZAÇÃO, NÃO PODERA SER INTEGRANTE AO P.C.C. C) TODOS OS INTEGRANTES TEM O MESMO VALOR, SENDO ASSIM TODOS SÃO IMPORTANTES PARA O DESENVOLVIMENTO DO P.C.C. D) QUEM DEIXAR O P.C.C FALANDO OU IGNORAR SUAS LEIS, SERÁ PUNIDO COM AS LEIS DESTE ESTATUTO. E) TEMOS A OBRIGAÇÃO DE DEFENDER UNS AOS OUTROS, POIS SOMOS E TODOS POR UM. F) O PRAZO DE 3 MESES COM O PAGAMENTO DA SUA RESPONSA [illegible], NÃO PODERA ULTRAPASSAR, O P.C.C COBRARA AO [illegible]. G) TODOS DEVEM SEMPRE FALAR A VERDADE EM QUALQUER SITUAÇÃO, SENDO QUE NÃO SERÁ PERMITIDO TOMAR QUALQUER [illegible] SEM CONHECIMENTO DOS DEMAIS E UM PARECER FINAL DO CONSELHO.

5/

H) TODOS TEM OBRIGAÇÃO DE CONTRIBUIR C[illegible] 10% DE LUCROS DOS ASSALTOS E PROJETOS EXECUTADOS COM [illegible] E APOIO FINANCEIR[illegible]
I) SERÃO PUNIDOS SEM PERDÃO OS QUE NÃO CUMPRIREM COM SUAS OBRIGAÇÕES, SENDO QUE NÓS SEMPRE TEMOS QUE SER O EXEMPLO DO CERTO.. J) OS INTEGRANTES DO P.C.C SÓ TERÃO O DIREITO DE SAÍR DA FACÇÃO, UMA VEZ QUE PARE COM O CRIME [illegible] NA RUA.

✳ 10 MANDAMENTOS DO P.C.C..
1º REPRESENTAR O P.C.C
2º RESPEITAS OS HUMILDES
3º CONTRIBUIR COM O DÍZIMO
4º PROPORCIONAR A UNIÃO E EXPANSÃO
5º NÃO IGNORAR E RESPEITAR OS [illegible]
6º NÃO CONFRONTAR IRMÃOS
7º HONRA A SIGLA P.C.C
8º NÃO TOMAR ATITUDE ISOLADA
9º RESPEITAR TODOS OS MALANDROS
10º GLORIA A DEUS NAS ALTURAS E PAZ NA TERRA AOS GUERREIROS QUE LUTAM EM QUAL DE UMA JUSTA CAUSA.. PAZ, JUSTIÇA, LIBERD HUMILDADE E IGUALDADE.

([illegible] DO P.C.C)✳ LIBERDADE PARA TODOS É UM OBJETIVO DO P.C.C..NÃO SERÁ MEDIDO

ES MELHORES INVESTIMENTOS NO CRIME..
AIS DA NOSSA UNIÃO ONDE O CRIME TERA
S FORÇA NO ESTADO, SEMPRE CRIANDO BOAS
RTUNIDADES QUE SERA ARTICULADA A TODOS
SE ENCONTRAM DENTRO E FORA DO SISTE-
CARCERÁRIO, CONCLUSÃO DOS OBJETIVOS
TALECER O CRIME ORGANIZADO.
; NOSSO CONSELHO FUNCIONA COMO
E DO P.C.C, AS OPORTUNIDADES, PROJETOS E
ÕES DAS VISÕES E DO ENTENDIMENTO
DO A EXPERIÊNCIA DE SEUS COMPANHEIROS E
DEMAIS IRMÃOS. OS CONSELHEIROS CUIDARAM DAS
ES BUROCRÁTICAS, FINANCEIRAS, INCIDENTES,
FIM, BUSCARÃO A UNIÃO E DESENVOLVIMENTO
CRIME. TODOS AGIRAM EM FUNÇÕES VARIADAS
RIBUINDO DIRETAMENTE COM O CRESCIMENTO
P.C.C.
EMPRE SERÁ INFORMADO DAS SUAS AÇÕES DEVIDO
FICULDADE PRA ORGANIZAR UMA FACÇÃO DESSE
E, DEVEMOS RESPEITAR E APOIAR DECISÕES
IRMÃOS QUE ADMINISTRAM PARA QUE O MES
SEJAM CAPAZES DE REALIZAR SUAS FUNÇÕES.
MAS QUE FOREM ADQUIRIDAS PELO P.C.C
O DE USO EXCLUSIVO DOS INTEGRANTES, PARA
AS PESSOAS UTILIZAREM TERA QUE TER O
ENTIMENTO E AUTORIZAÇÃO DO CONSELHO.
ESTARA A FRENTE DAS SITUA-
DO DIA-DIA, OU SEJA FAZENDO (SOLUÇÃO) E
ANDO A PAZ E A UNIÃO ENTRE TODAS A
VOLTA APLICANDO O DISCIPLINA.

4/

BUSCANDO SEMPRE RESOLVER AS SITUAÇÕES DA MELHOR FORMA, SENDO ASSIM O [illegible] ESTARA AUXILIANDO O [illegible] PARA QUE MESMO TENHA UM POUCO MAIS DE TEMPO PARA BUSCAR A [illegible] EM PROL DA MASSA E TODA NAÇÃO P.C.C.

É IMPORTANTE APÓS VOCÊ LER ESTE CONVITE, ENTREGUE NA MÃO DO RESPONSÁVEL QUE LHE APRESENTOU ESTE.

PENSE BEM NESTE CONVITE QUE FIZEMOS A VOCÊ, E DESTA FORMA PEDIMOS SUA DECISÃO SE VOCÊ INTEGRA A NOSSA HONROSA FACÇÃO P.C.C. TRANSMITA SUA DECISÃO AO MEMBRO QUE LHE APRESENTOU ESTE [illegible], SENDO ASSIM CONTINUA SENDO DIGNO DE NOSSO RESPEITO.

ESTE [illegible] É APENAS UM CONVITE PARA VOCÊ TER NOÇÃO DA RESPONSABILIDADE QUE É FAZER PARTE DO P.C.C.

[illegible] É IMPORTANTE QUE O CONTEUDO DESTE [illegible] JAMAIS PODERA SER RETIRADO OU MUDADO, SENDO ASSIM PARA ACRESCENTAR ALGO NESTE [illegible] SOMENTE COM A DECISÃO DO [illegible] E [illegible] E NAÇÃO P.C.C.

"AGRADECEMOS PELA ATENÇÃO E DESCRIÇÃO"

A$$: P.C.C. [illegible]

"PRIMEIRO
"GRUPO
"CATARINENSE